



PUTUSAN

Nomor 807 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDY SALAM alias PAK SALAM bin DARMANSYAH (alm.);**

Tempat Lahir : Sangatta;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Januari 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Apt. Pranoto Gang Milenium Nomor 35,
RT 30, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten
Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SALAM alias SALAM bin DARMANSYAH (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDY SALAM alias SALAM bin DARMANSYAH (almarhum) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1129/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 12 Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.617/Menhut-II/2011, tanggal 25 Oktober 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Akta Nomor 28 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Tambang Batubara Harum menjadi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025



PT. Arkara Prathama Energi yang dikeluarkan oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 30 Mei 2022;

- 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Akta Nomor 19 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arkara Prathama Energi yang dikeluarkan oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 22 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDY SALAM alias PAK SALAM bin DARMANSYAH (almarhum) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1129/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 12 Desember 2022;



- b. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.617/Menhut-II/2011, tanggal 25 Oktober 2011;
 - c. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Akta Nomor 28 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Tambang Batubara Harum menjadi PT. Arkara Prathama Energi yang dikeluarkan oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 30 Mei 2022;
 - d. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Akta Nomor 19 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arkara Prathama Energi yang dikeluarkan oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 22 Juni 2022;
- Tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 268/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa EDY SALAM alias PAK SALAM bin DARMANSYAH (almarhum) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1129/1/IUP/PMDN/2022, tanggal 12 Desember 2022;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.617/Menhut-II/2011, tanggal 25 Oktober 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Akta Nomor 28 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Tambang Batubara Harum menjadi PT. Arkara Prathama Energi yang dikeluarkan oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 30 Mei 2022;
 - 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir oleh Notaris Hadijah, S.H., dokumen Akta Nomor 19 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Arkara Prathama Energi yang dikeluarkan oleh Liestiani Wang, S.H., M.Kn., tanggal 22 Juni 2022.

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Akta Pid.Sus/2024/ PN Sgt yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum pada

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025



Kejaksaan Negeri Kutai Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Oktober 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur pada tanggal 1 Oktober 2024 yang dikirim melalui pos dan diterima pada tanggal 3 Oktober 2024 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 8 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri atas terbuktinya dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 50 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1)

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025



KUHP, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkoordinir dan mengumpulkan orang-orang dari luar Desa Rantau Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur untuk membuka dan menggarap lahan dengan cara berkebun atau bertani di area Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Arkara Prathama Energi (PT APE) dengan menyampaikan akan bertanggung jawab penuh dan membuat Surat Kelompok Tani serta surat-surat tanahnya. Selanjutnya Terdakwa meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) para calon penggarap di area IPPKH PT APE tersebut kemudian Terdakwa menjanjikan apabila mendapat biaya penggantian rugi (pembebasan lahan) dari PT APE maka para calon penggarap akan mendapatkan bagian sebesar 80% (delapan puluh persen) sedangkan Terdakwa mendapat bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai ganti rugi yang diberikan. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 para calon penggarap atas perintah Terdakwa mulai masuk ke area IPPKH PT APE dengan membawa kampak, golok, parang, cangkul, dan *chainsaw* kecil dan alat-alat pertanian lainnya dengan maksud dan tujuan berkebun, merintis, menebang dan membakar lahan di area IPPKH PT APE serta mendirikan pondok untuk tempat tinggal. Kemudian sekitar bulan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025



September, orang-orang atas perintah Terdakwa melangsir/mengangkut bibit tanam tumbuh menggunakan kendaraan roda dua untuk dibawa dan ditanam di area IPPKH PT APE. Kejadian penanaman tersebut kembali terjadi pada tanggal 19 dan 27 Februari 2023 dan bulan Maret 2023. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dilakukan di area IPPKH PT APE yang merupakan kawasan hutan tanpa memiliki persetujuan atau izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama Pasal 50 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, terdapat kekeliruan *judex facti* dalam penjatuhan pidana pengganti denda, dimana dalam putusan *judex facti* pidana pengganti denda adalah berupa pidana penjara, sementara tidak ada ketentuan khusus baik dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyimpangi ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP. Berdasarkan pertimbangan tersebut, seharusnya pidana pengganti denda dalam dakwaan yang terbukti adalah pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 268/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai redaksi pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 50 Ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 268/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 23 September 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Agustus 2024 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa selengkapny menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
t.t.d./
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
t.t.d./

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 807 K/Pid.Sus/2025